

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4934/2543

พนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
นาย สมคิด พลวัฒนจิตรา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15, มาตรา 66

จำเลยที่ 1 มีเมทแอมเฟตามีนจำนวน 202 เม็ด คำนวณน้ำหนักเป็นสารบริสุทธิ์ 2.019 กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำเลยที่ 1 ได้จำหน่ายเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวจำนวน 2 เม็ด ให้แก่สายลับผู้ล่อซื้อขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 2 ได้นั่งอยู่กับจำเลยที่ 1 ขณะที่สายลับเข้าไปล่อซื้อและจำเลยที่ 2 เป็นผู้เดินไปหยิบเมทแอมเฟตามีนจำนวน 2 เม็ด จากที่ซุกซ่อนมาส่งให้แก่สายลับตามที่จำเลยที่ 1 ใช้ แสดงว่าจำเลยที่ 2 รู้ก่อนว่าเมทแอมเฟตามีนของกลางทั้งหมดซุกซ่อนอยู่ที่ใด อันเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมครอบครองและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนของจำเลยที่ 1 ย่อมฟังได้ชัดแจ้งว่า จำเลยที่ 2 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 มีเมทแอมเฟตามีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาต

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2541 เวลากลางวัน จำเลยทั้งสองร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 จำนวน 202 เม็ด คำนวณ

เป็นน้ำหนักสารบริสุทธิ์ 2.019 กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำเลยทั้งสองร่วมกันจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวบางส่วน 2 เม็ด ให้แก่สายลับในราคา 200 บาท โดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าพนักงานจับจำเลยทั้งสองพร้อมยึดได้เมทแอมเฟตามีนดังกล่าวทั้งหมด และธนบัตรจำนวน 200 บาท ที่ใช้ล่อซื้อกับธนบัตรอื่นจำนวน 950 บาท ซึ่งจำเลยทั้งสองได้มาจากการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 67, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 83, 91 รับเมทแอมเฟตามีนของกลางที่เหลือและธนบัตรจำนวน 950 บาท

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ

จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ลงโทษจำคุกคนละ 10 ปีและฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายลงโทษจำคุกคนละ 5 ปี รวมลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 15 ปี จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 7 ปี 6 เดือน รับเมทแอมเฟตามีนของกลางที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์และรับธนบัตรจำนวน 950 บาท ของกลาง

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาแก้โดยพิพากษาให้มีผลถึงจำเลยที่ 1 ที่มีได้
อุทธรณ์เป็นว่า ความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่
ได้รับอนุญาต ให้จำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 7 ปี รวมกับความผิดฐานจำหน่ายเมทแ
มเฟตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วจำคุกคนละ 12 ปี ลดโทษให้จำเลยที่ 1 กึ่งหนึ่ง
คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 6 ปี คืบชนบัตร 950 บาท ของกลางแก่เจ้าของ
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้น
ต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ
ดังฟ้อง จำเลยที่ 1 มีเมทแอมเฟตามีนจำนวน 202 เม็ด คำนวณน้ำหนักเป็นสาร
บริสุทธิ์ 2.019 กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำเลยที่ 1 ได้จำหน่ายเมทแ
มเฟตามีนดังกล่าวจำนวน 2 เม็ด ให้แก่สายลับผู้ล่อซื้อไปในราคา 200 บาท พัน
ตำรวจตรีมนตรี แป้นเจริญ และสิบตำรวจตรีสุวุฒิ หินแก้ว กับพวก จับกุมจำเลยทั้ง
สองได้ที่บริเวณใต้ต้นไม้ที่จำเลยทั้งสองนั่งอยู่ขณะเกิดเหตุ เจ้าพนักงานตำรวจค้น
ตัวจำเลยทั้งสองไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย แต่พบธนบัตรจำนวน 200 บาท ที่ใช้ล่อ
ซื้อ รวมอยู่กับธนบัตรอื่นอีกจำนวน 950 บาท ในกระเป๋าทางเกงด้านซ้ายของจำเลยที่
1 ค้นพบเมทแอมเฟตามีนจำนวน 200 เม็ด บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีฟ้าซุกซ่อนอยู่
ด้านหลังต้นไม้ เจ้าพนักงานตำรวจจึงยึดเมทแอมเฟตามีนจำนวน 200 เม็ด กับที่ได้
จากสายลับอีก 2 เม็ด และเงินจำนวน 200 บาท ที่ใช้ล่อซื้อ กับเงินอื่นอีก 950 บาท
เป็นของกลาง

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่า จำเลยที่ 2 ได้ร่วมกระทำความ
ผิดกับจำเลยที่ 1 หรือไม่ โจทก์มีสิบตำรวจตรีสุวุฒิ เจ้าพนักงานตำรวจผู้ร่วมจับกุม

จำเลยทั้งสองมาเบิกความเป็นประจักษ์พยานยืนยันว่า พยานได้นั่งซ้อนรถจักรยานยนต์ไปกับสายลับเพื่อล่อซื้อเมทแอมเฟตามีน สายลับขับรถจักรยานยนต์ไปถึงบริเวณที่เกิดเหตุเห็นจำเลยที่ 1 นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ จำเลยที่ 2 นั่งอยู่ใกล้ ๆ สายลับลงจากรถ ส่วนพยานยังนั่งคร่อมอยู่บนรถจักรยานยนต์ สายลับเดินไปหาจำเลยที่ 1 พุดกับจำเลยที่ 1 แล้วส่งเงินจำนวน 200 บาท ที่ใช้ล่อซื้อให้แก่จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 เก็บเงินดังกล่าวไว้ที่กระเป๋ากางเกงด้านหน้าซ้ายแล้ว จำเลยที่ 1 ใช้ให้จำเลยที่ 2 ไปหยิบเมทแอมเฟตามีนจำเลยที่ 2 เดินอ้อมไปด้านหลังต้นไม้พุดนำเมทแอมเฟตามีนมามอบให้แก่สายลับ พยานจึงเดินเข้าไปแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยทั้งสอง และได้วิทญ์แจ้งให้พนักงานตำรวจตรึมนตรึกับพวกซึ่งช้มรออยู่เข้ามาร่วมจับกุมจำเลยทั้งสอง เห็นว่า แม้โจทก์จะมีได้นำสายลับมาเบิกความแต่สึบตำรวจตรึสุฎมิเป็นเจ้าพนักงานตำรวจปฎิบัติงานไปตามหน้าที่และไม่เคยรู้จักจำเลยที่ 2 มาก่อน จึงไม่มีสาเหตุที่สึบตำรวจตรึสุฎมิจะกลั่นแกล้งเบิกความปรักปรำจำเลยที่ 2 และคำเบิกความของสึบตำรวจตรึสุฎมิก็ตรงกับข้อเท็จจริงที่บันทึกไว้ในบันทึกการจับกุม ซึ่งจำเลยที่ 2 ได้ลงลายมือชื่อไว้ และสอดคล้องกับคำเบิกความของพนักงานตรึมนตรึซึ่งเป็นผู้วางแผนล่อซื้อและร่วมจับกุมจำเลยทั้งสอง พยานหลักฐานของโจทก์มีเหตุผลและน้ำหนักมั่นคงให้รับฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 ได้นั่งอยู่กับจำเลยที่ 1 ขณะที่สายลับเข้าไปล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 เป็นผู้เดินไปหยิบเมทแอมเฟตามีนจำนวน 2 เม็ด จากที่ชุกซ่อนมาส่งให้แก่สายลับตามที่จำเลยที่ 1 ใช้แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 2 ย่อมรู้ก่อนว่าเมทแอมเฟตามีนของกลางทั้งหมดชุกซ่อนอยู่ที่ใด การที่จำเลยที่ 2 เดินไปหยิบเมทแอมเฟตามีนจำนวน 2 เม็ด จากที่ชุกซ่อนมาส่งให้แก่สายลับอันเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมครอบครองและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนของจำเลยที่ 1 ย่อมฟังได้ชัดแจ้งว่า จำเลยที่ 2 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 มีเมทแอมเฟตามีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาต

พิพากษายืน

(สุวัฒน์ วรรณะหทัย-มงคล คู่ปต์กาญจนากุล-ธีรศักดิ์ เตียวัฒนานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>